

1501405-50.2019.8.26.0157

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Outras fraudes

Magistrado: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... assinando no fórum" por um crime de roubo até o começo do ano que vem. Não foi necessário o uso de força física contra o autor Leandro" (fls. 06).

O representante da vítima Gutemberg foi ouvido na delegacie e declarou "ser o representante da vítima Bar do Caminhoneiro, sr. Gutemberg Oliveira de Melo, localizado na Travessa Canadá, 86 - Vila Paulista - Cubatão/SP, acrescentando que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501405-50.2019.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501405-50.2019.8.26.0157

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Outras fraudes

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3136533/2019 - DEL.POL.CUBATÃO, 9263995 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 81 § 3º da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal instaurada para apuração do crime previsto no art. 176, do Código Penal.

Consta da inicial que no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 17h00, nas dependências do "Bar do Caminhoneiro", localizado na Travessa Canadá nº 86, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Cubatão, LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, em concurso de agentes e unidade de designios com indivíduo não identificado, tomou refeição no estabelecimento supramencionado sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, incidindo em tese na conduta descrita no art. 176, do Código Penal.

Na ocasião, o denunciado e um indivíduo não identificado se dirigiram até o estabelecimento vítima e consumiram seis garrafas de cerveja, doze torresmos, três doses de conhaque, além de cigarros. Após o consumo de tais mercadorias, o denunciado e referido indivíduo saíram correndo do local sem efetuar o pagamento da conta no valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais), tendo o representante do estabelecimento vítima ido atrás, mas apenas o denunciado foi alcançado, detido e levado para a Delegacia de Polícia.

Indagado, o denunciado teria confessado a prática delitiva, e houve representação da vítima.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas e feito o interrogatório do acusado.

A testemunha Thiago, policial ouvido na delegacia, disse que "pela sede da 4ª Cia do 21º BPM/I apareceu o representante da vítima Bar do Caminhoneiro, sr. Gutemberg Oliveira de Melo, trazendo dentro de seu veículo particular o autor Leandro Alves do Nascimento, relatando que ele teria estado no seu bar, denominado Bar do Caminhoneiro e localizado na Travessa Canadá, 86 - Vila Paulista - Cubatão/SP, consumindo produtos juntamente com o indivíduo que descreve como sendo homem de cor branca, aparentando ter 55 anos de idade, com altura aproximada de 1,75, magro; fugindo ao final para não pagar, sendo encontrado pelo representante da vítima na Praça Princesa Isabel, sendo que ao entrar no veículo deste foi então levado para a unidade policial. Pela fala do autor Leandro, o miliciano soube que ele "estaria assinando no fórum" por um crime de roubo até o começo do ano que vem. Não foi necessário o uso de força física contra o autor Leandro" (fls. 06).

O representante da vítima Gutemberg foi ouvido na delegacie e declarou "ser o representante da vítima Bar do Caminhoneiro, sr. Gutemberg Oliveira de Melo, localizado na Travessa Canadá, 86 - Vila Paulista - Cubatão/SP, acrescentando que o autor Leandro Alves do Nascimento chegou por lá às 13h juntamente com um indivíduo que descreve como sendo homem de cor branca, aparentando ter 55 anos de idade, com altura aproximada de 1,75, magro, consumindo 6 garrafas "litirão" de cerveja, 12 torresmos, 3 doses de conhaque e mais R\$ 10,00 em cigarros soltos, totalizando R\$ 98,00. Pelas 17h o autor Leandro saiu correndo do bar, tendo o declarante ido atrás dele, dando azo para que o outro indivíduo se evadisse sem ser localizado. Indo atrás do autor Leandro, este foi localizado pela Praça Princesa Isabel, primeiramente afirmando que não iria pagar, mas depois dizendo que sim, entrando no veículo do representante, o qual o levou até a Cia. da Polícia Militar. Representa pela instauração de procedimento apuratório e criminal em face do autor Leandro e do outro indivíduo de qualificação desconhecida" (fls. 06/07).

Ouvido em juízo, disse que não tem constrangimento, e seria o representante da vítima. Disse que o bar é dele, e no dia dos fatos o réu chegou com um colega, bebeu e comeu, consumiu bebidas e cigarros, e saiu fora, saiu correndo. Disse que ele foi preso porque foi atrás dele, ele o ameaçou e foram para a delegacia. Disse que não o conhecia, foi a primeira vez que foi ao bar. Reconheceu o réu, e disse

que ele estava acompanhado de outro rapaz. Disse que ele ele ficou apenas o ameaçando quando o perseguiu para pedir que ele acertasse a conta.

Na delegacia, o réu declarou "Confessa ter consumido os produtos descritos com outro indivíduo, o qual recusa a "entregar". Afirmou que pretendia pagar pelo produtos consumidos. Nada afirma sobre agressões físicas quando da sua captura. Assume o compromisso de comparecer em juízo sempre que convocado" (fls. 06).

Interrogado em juízo, disse que tem 31 anos, nasceu em Cubatão, e mora na Praia Grande. Disse que é solteiro, e não tem filhos, tem profissão de pintor de autos. Disse que tem vício em cocaína desde os 15 anos, e não tem problemas de saúde. Disse que já foi preso e saiu fez pouco tempo, por assalto, foi condenado e pagou sua pena. Disse que a acusação é verdadeira. Disse que naquela época estava em situação difícil, muito viciado, e "virava" dias e noites. Disse que nada fez contra ele, não o ameaçou. Disse que está arrependido.

Encerrada a instrução, a presente ação penal comporta decreto de procedência.

A materialidade vem corroborada no boletim de ocorrência de fls. 01/03, termo circunstanciado de fls. 06/07, e na prova oral colhida.

A autoria é inconteste, e recai sobre o acusado.

Com efeito, ouvido em juízo, o acusado confessou os fatos, e disse estar arrependido.

Como sabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Há ainda nos autos o depoimento da vítima, colhido em juízo, que confirma e corrobora as circunstâncias envolvendo a conduta do acusado na data dos fatos. Teria ele se dirigido ao estabelecimento vítima, na companhia de outro indivíduo não identificado, e ali consumido garrafas de cerveja, comida e outras bebidas (três doses de conhaque), além de alguns cigarros. Não obstante, após o consumo de tais mercadorias, o denunciado e referido indivíduo saíram correndo do local sem efetuar o pagamento da conta no valor de R\$ 98,00 (noventa e oito reais), e foram perseguidos e detidos pelo dono do estabelecimento, sendo após levados à delegacia.

Ressalte-se, por oportuno, que não há excludente de culpabilidade.

Ainda que estivesse drogado o réu, como alegou, não se trata de caso de embriaguez involuntária, ou ainda qualquer forma de excludente. O fato é típico, ilícito e culpável. Frise-se que o réu agiu conscientemente, tanto que imediatamente buscou evadir-se do local, não obstante perseguido pelo representante da vítima.

De rigor, portanto, a condenação do acusado como incurso no art. 176, do Código Penal.

O acusado seria reincidente, ao que se tem de fls. 166/168, e não há circunstâncias judiciais dignas de nota, incidindo no caso a atenuante da confissão espontânea, a teor do disposto no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal.

Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, e levando em conta a inexistência de outras circunstâncias judiciais dignas de nota aqui, fixo a pena base, por infração ao artigo 176, do Código Penal, em 15 (quinze) dias de detenção. Fixo pena privativa de liberdade, no lugar da multa, eis que não se mostra adequada a aplicação da sanção pecuniária de forma isolada.

Em segunda fase de fixação da pena, presentes a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, deixo de computá-las promovendo-lhes a devida compensação, seguindo a jurisprudência da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, entendendo ambas como circunstâncias preponderantes, a teor do art. 67, do Código Penal (EResp 1.154.752-RS, DJe 4/9/2012).

A míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva.

Em função da reincidência, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, mostra-se socialmente inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O acusado poderá apelar em liberdade, estando ausentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar o acusado LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, por infração ao artigo 176 do Código Penal.

P.I.C.

Cubatão, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA